

DIRECTION REGIONALE DE DRAA-TAFILALET

APPEL D'OFFRES OUVERT NATIONAL SUR OFFRES DE PRIX

N° 02/2025/DRCADT

Organisation des sessions de formation au profit des agriculteurs de la Région Draa-Tafilalet

(EN DEUX LOTS)

REGLEMENT DE CONSULTATION

En application de l'alinéa 2, paragraphe 1 du I) de l'article 19 et paragraphe 1 de l'article 20 et l'alinéa b), du paragraphe 3 de l'article 20 du décret n° 2-22-431 du 15 Chaabane 1444 (08 mars 2023) relatif aux marchés publics.

SOMMAIRE

ARTICLE 1 : OBJET DU REGLEMENT DE LA CONSULTATION :.....	3
ARTICLE 2 : REPARTITION EN LOTS.....	3
ARTICLE 3 : MAITRE D'OUVRAGE	3
ARTICLE 4 : CONTENU DU DOSSIER D'APPEL D'OFFRES	3
ARTICLE 5 : MODIFICATION DU CONTENU DU DOSSIER D'APPEL D'OFFRES	3
ARTICLE 6 : DEMANDE ET COMMUNICATION D'INFORMATIONS AUX CONCURRENTS	4
ARTICLE 7 : CONDITIONS REQUISES DES CONCURRENTS	4
ARTICLE 8 : LISTE DES PIECES JUSTIFIANT LES CAPACITES ET LES QUALITES DES CONCURRENTS	5
ARTICLE 09 : CONTENU DES DOSSIERS DES OFFRES DES CONCURRENTS	8
ARTICLE 10 : PRESENTATION DES DOSSIERS DES OFFRES DES CONCURRENTS.....	9
ARTICLE 11 : CAUTIONNEMENT PROVISoire	9
ARTICLE 12 : DEPOT ET RETRAIT DES PLIS DES CONCURRENTS	10
ARTICLE 13 : DELAI DE VALIDITE DES OFFRES	11
ARTICLE 14 : OUVERTURE DES PLIS DES CONCURRENTS EN SEANCE PUBLIQUE	11
ARTICLE 15 : APPRECIATION DES CAPACITES TECHNIQUES ET FINANCIERES DES CONCURRENTS	11
ARTICLE 16 : EVALUATION DES OFFRES DES CONCURRENTS ET CHOIX DE L'OFFRE ECONOMIQUEMENT LA PLUS AVANTAGEUSE	19
ARTICLE 17 : MONNAIE DE FORMULATION DES OFFRES	21
ARTICLE 18 : LANGUE D'ETABLISSEMENT DES PIECES ET DES OFFRES	21
ARTICLE 19 : RESULTATS DEFINITIFS DE L'APPEL D'OFFRES	22
ARTICLE 20 : MESURES COERCITIVES	22
ANNEXES	24

ARTICLE 1 : OBJET DU REGLEMENT DE LA CONSULTATION :

Le présent règlement de consultation concerne l'appel d'offres ouvert national sur offres de prix N°02//2025/DRCADT du 31/07/2025 à 11h30 ayant pour objet : **Organisation des sessions de formation au profit des agriculteurs de la Région Draa-Tafilalet en deux lots.** Il a été établi en vertu des dispositions de l'article 21 du décret n° 2-22-431 du 15 Chaabane 1444 (08 mars 2023) relatif aux marchés publics.

Les prescriptions du présent règlement ne peuvent en aucune manière déroger ou modifier les conditions et les formes prévues par le décret n° 2-22-431 précité. Toute disposition contraire audit décret est nulle et non avenue.

Seules sont valables les prescriptions complémentaires conformes aux dispositions de l'article 21 et des autres articles du décret précité.

ARTICLE 2 : REPARTITION EN LOTS

Le présent appel d'offres concerne un marché en deux lots :

-**Lot n°1:** Animation des sessions de formation sur le développement des filières au niveau de la région Draa Tafilalet.

-**Lot n°2 :** Animation des sessions de formation au profit des agriculteurs bénéficiaires de projets solidaires dans la Région Draa-Tafilalet.

Chaque concurrent peut soumissionner pour un ou plusieurs lots et peut, en conséquence, être attributaire d'un ou plusieurs lots. **Dans le cas où plusieurs lots sont attribués à un même concurrent, chaque lot fera l'objet d'un marché.**

A l'ouverture, à l'examen des offres de chaque lot et à **l'attribution des lots se fera lot par lot, dans l'ordre de leur énumération dans le présent règlement de consultation.**

ARTICLE 3 : MAITRE D'OUVRAGE

Le maître d'ouvrage est le Directeur Régional à la Direction Régionale du Conseil Agricole de la région Drâa Tafilalet.

ARTICLE 4 : CONTENU DU DOSSIER D'APPEL D'OFFRES

Conformément aux dispositions de l'article 22 du décret n° 2-22-431 précité, le dossier d'appel d'offres doit comprendre :

- a. Une copie de l'avis d'appel d'offres ;
- b. Un exemplaire du cahier des prescriptions spéciales ;
- c. Le modèle de l'acte d'engagement ;
- d. Le modèle du bordereau des prix-détail estimatif ;
- e. Le modèle de déclaration sur l'honneur ;
- f. Le présent règlement de consultation.

ARTICLE 5 : MODIFICATION DU CONTENU DU DOSSIER D'APPEL D'OFFRES

Conformément aux dispositions du paragraphe 7 de l'article 22 du décret n° 2-22-431 du 15 Chaabane 1444 (08 mars 2023) relatif aux marchés publics, le maître d'ouvrage peut introduire, à titre exceptionnel, des modifications dans le dossier d'appel d'offres sans changer l'objet du marché. Dans ce cas, ces modifications sont communiquées à tous les concurrents ayant téléchargé ledit dossier, et introduites dans les dossiers mis à la disposition des autres concurrents.

Ces modifications peuvent intervenir à tout moment à l'intérieur du délai initial de publicité et au plus tard sept jours avant la date de la séance d'ouverture des plis.

Passé ce délai, le maître d'ouvrage doit, par avis rectificatif, reporter la date de la séance d'ouverture des plis.

Lorsque les modifications introduites dans le dossier d'appel d'offres nécessitent la publication d'un avis rectificatif, celui-ci est publié conformément aux dispositions du premier alinéa du deuxième paragraphe de l'article 23 du décret précité.

Dans ce cas, la séance d'ouverture des plis ne peut être tenue qu'après l'expiration d'un délai minimum de dix jours. Ce délai court à partir du lendemain de la date de parution de l'avis rectificatif dans le dernier support de publication, sans que la date de la nouvelle séance ne soit antérieure à celle prévue par l'avis de publicité initial.

Dans tous les cas, le délai de publicité prévu au troisième alinéa du deuxième paragraphe du I) de l'article 23 décret n° 2-22-431 du 08 mars 2023 relatif aux marchés publics doit être respecté.

Les concurrents ayant téléchargé le dossier d'appel d'offres doivent être informés des modifications qui y ont été apportées et de la nouvelle date d'ouverture des plis, le cas échéant.

ARTICLE 6 : DEMANDE ET COMMUNICATION D'INFORMATIONS AUX CONCURRENTS

Conformément à l'article 25 du décret précité, la demande d'informations ou renseignements formulée par un concurrent doit être adressée dans un délai de sept (07) jours au moins avant la date prévue pour la séance d'ouverture des plis via le portail des marchés publics (www.marchespublics.gov.ma), et ce, conformément aux dispositions de l'article 09 l'arrêté du ministre délégué auprès de la ministre de l'économie et des finances, chargé du budget n° 1692-23 du 4 hijra 1444 (23 juin 2023) relatif à la dématérialisation des procédures, des documents et des pièces relatifs aux marchés publics.

Le maître d'ouvrage doit répondre, dans la même forme, à toute demande d'information ou d'éclaircissement reçue, au plus tard trois jours avant la date prévue pour la séance d'ouverture des plis.

Tout éclaircissement ou renseignement fourni par le maître d'ouvrage à un concurrent à la demande de ce dernier doit être communiqué, le même jour et dans la même forme, aux autres concurrents ayant téléchargé le dossier d'appel d'offres et aux membres de la commission d'appel d'offres.

Cet éclaircissement ou renseignement est mis à la disposition de tout concurrent potentiel dans le portail des marchés publics.

ARTICLE 7 : CONDITIONS REQUISES DES CONCURRENTS

Conformément aux dispositions de l'article 27 du décret n° 2-22-431 précité :

1. Seules peuvent participer au présent appel d'offres les personnes physiques ou morales qui :

- Justifient des capacités juridiques, techniques et financières requises,
- Sont en situation fiscale régulière, pour avoir souscrit leurs déclarations et réglé les sommes exigibles dûment définitives ou, à défaut de règlement, constitué des garanties jugées suffisantes par le comptable chargé du recouvrement. Et ce, conformément à la législation en vigueur en matière de recouvrement des créances publiques ;
- Sont affiliées à la CNSS ou à un régime particulier de prévoyance sociale, et souscrivent de manière régulière leurs déclarations de salaires et sont en situation régulière auprès de ces organismes.
- Exercent l'une des activités en rapport avec l'objet du marché ;

2. Ne sont pas admises à participer à l'appel d'offres :

- Les personnes qui sont en liquidation judiciaire.
- Les personnes qui sont en redressement judiciaire, sauf autorisation spéciale délivrée par l'autorité judiciaire compétente.

- Les personnes ayant fait l'objet d'une décision d'exclusion temporaire ou définitive prononcée dans les conditions fixées par l'article 152 dudit décret ;
- Les personnes qui représentent plus d'un concurrent dans un même marché en lot unique ou d'un même lot lorsqu'il s'agit d'un marché alloti ;
- Les prestataires de services ayant contribué à la préparation du dossier de l'appel d'offres concernés ;
- Les titulaires dont les marchés ont fait l'objet de résiliation pour une faute qui leur incombe au titre des marchés d'achèvement y afférents.

ARTICLE 8 : LISTE DES PIÈCES JUSTIFIANT LES CAPACITÉS ET LES QUALITÉS DES CONCURRENTS

Les dossiers présentés par les concurrents doivent comporter, outre le cahier des prescriptions spéciales et le règlement de consultation paraphés et signés, les pièces des dossiers administratifs et technique conformément aux dispositions de l'article 28 du décret n° 2-22-431 du 15 Chaabane 1444 (08 mars 2023) relatif aux marchés publics et **une offre financière**. Les pièces constitutives de chaque dossier sont comme suit :

1- LE DOSSIER ADMINISTRATIF

Ce dossier doit contenir les pièces suivantes :

1-1-Pour chaque concurrent, au moment de la présentation des offres :

- a. La ou les pièces justifiant les pouvoirs conférés à la personne agissant au nom du concurrent. Ces pièces varient selon la forme juridique du concurrent :
 - S'il s'agit d'un auto-entrepreneur ou d'une personne physique agissant pour son propre compte, aucune pièce n'est exigée ;
 - S'il s'agit d'un représentant du concurrent, celui-ci doit présenter, selon le cas :
 - ✓ Une copie certifiée conforme de la procuration légalisée, lorsqu'il agit au nom d'une personne physique ;
 - ✓ Un extrait des statuts de la société et/ou copie certifiée conforme à l'original du procès-verbal de l'organe compétent lui conférant le pouvoir d'agir au nom de cette société ;
 - ✓ L'acte par lequel la personne habilitée délègue son pouvoir à une tierce personne, le cas échéant.
 - S'il s'agit d'une coopérative ou d'une union de coopératives, la ou les pièces justifiant les pouvoirs conférés à la personne agissant au nom de la coopérative ou de l'union de coopératives.

b. La déclaration sur l'honneur (pièce n° 1 en annexe) ;

c. L'original du récépissé du cautionnement provisoire ou l'attestation de la caution personnelle et solidaire en tenant lieu, le cas échéant ;

d. Pour les groupements, la convention constitutive du groupement prévue à l'article 150 du décret n° 2-22-431 ou sa copie certifiée conforme. Cette convention doit indiquer notamment l'objet de la convention, la nature du groupement, le mandataire, la durée de la convention, le ou les comptes bancaires, la répartition des prestations, le cas échéant ;

1-2- Pour le concurrent auquel il est envisagé d'attribuer le marché, dans les conditions fixées à l'article 43 du décret n° 2-22-431 relatif aux marchés publics :

a- Une attestation ou sa copie certifiée conforme à l'originale délivrée depuis moins d'un an par l'administration compétente du lieu d'imposition certifiant que le concurrent est en situation fiscale régulière ou à défaut de paiement qu'il a constitué les garanties prévues à l'article 27 du décret n° 2-22-431 du 08/03/2023. Cette attestation doit mentionner l'activité au titre de laquelle le concurrent est imposé ;

b- Une attestation ou sa copie certifiée conforme à l'originale délivrée depuis moins d'un an par la Caisse Nationale de Sécurité Sociale ou par tout autre organisme de prévoyance sociale certifiant que le concurrent est en situation régulière envers l'organisme concerné.

- c- **Une copie du certificat** d'immatriculation au registre de commerce (**modèle 9**) pour les personnes assujetties à l'obligation d'immatriculation conformément à la législation en vigueur.

La date de production des pièces prévues aux b) et c) ci-dessus sert de base pour l'appréciation de leur validité.

> Lorsque le concurrent est une coopérative ou une union de coopératives, il doit fournir :

1- Au moment de la présentation de l'offre, outre le dossier technique, et en plus des pièces prévues à l'alinéa 1 du I-A de l'article 27 du décret n°2-22-431 précité, **une attestation d'inscription au registre local des coopératives.**

2- S'il est retenu pour être attributaire du marché :

- a- Une attestation ou sa copie certifiée conforme à l'original délivrée depuis moins d'un an par le percepteur du lieu d'imposition certifiant que le concurrent est en situation fiscale régulière ou à défaut de paiement qu'il a constitué les garanties tel que prévu à l'article 27 du décret n°2-22-431 précité.

Cette attestation doit mentionner l'activité au titre de laquelle la coopérative ou l'union de coopératives est imposée ;

- b- Une attestation ou sa copie certifiée conforme à l'original délivrée depuis moins d'un an par la Caisse nationale de sécurité sociale certifiant que la coopérative ou l'union de coopératives est en situation régulière envers cet organisme conformément aux dispositions de l'article 27 du décret n°2-22-431 précité.

La date de production, au maître d'ouvrage, des pièces prévues aux a) et b) ci-dessus, sert de base pour l'appréciation de leur validité.

> Lorsque le concurrent est un auto-entrepreneur, il doit fournir :

1- Au moment de la présentation de l'offre, outre le dossier technique, et en plus des pièces prévues à l'alinéa 1 du I-A de l'article 28 du décret n°2-22-431 précité, **le certificat d'inscription au registre national de l'auto-entrepreneur ou sa copie certifiée conforme à l'original délivré depuis moins d'un an.**

2- S'il est retenu pour être attributaire du marché, une attestation ou sa copie certifiée conforme à l'original délivrée depuis moins d'un an par l'administration compétente du lieu d'imposition certifiant qu'il est en situation fiscale régulière ou à défaut de paiement qu'il a constitué les garanties prévues à l'article 27 du décret n°2-22-431 précité. Cette attestation doit mentionner l'activité de l'autoentrepreneur.

La date de production des pièces exigées pour l'autoentrepreneur, la coopérative ou l'union des coopératives sert de base pour l'appréciation de leur validité.

2- LE DOSSIER TECHNIQUE

Pour les concurrents soumissionnaires, le dossier technique du concurrent comprendra :

- a- **Une note** indiquant les moyens humains et techniques du concurrent et mentionnant, le cas échéant, le lieu, la date, la nature et l'importance des prestations qu'il a exécutées ou à l'exécution desquelles le concurrent a participé avec précision de la qualité de sa participation.
- b- **Deux attestations, ou leurs copies certifiées conformes à l'original, délivrées par les maîtres d'ouvrage publics ou privés ou par les hommes de l'art** sous la direction desquels le concurrent a exécuté lesdites prestations ou par les titulaires de marchés au titre des prestations sous-traitées et qui doivent être obligatoirement de même nature que celles du présent appel d'offres. **Chaque attestation précise notamment la nature des prestations, leur montant et l'année de réalisation ainsi que le nom et la qualité du signataire et son appréciation.**

La commission est habilitée à se renseigner auprès des autres administrations pour vérifier et contrôler les affirmations du concurrent. Toute omission ou insuffisance majeure d'information peut être considérée par la commission, comme une fausse déclaration visant à tromper les membres de la commission et pourrait conduire à l'élimination de l'offre du concurrent.

3- L'OFFRE TECHNIQUE

- a) Une liste nominative arrêtant la composition de l'équipe proposée pour intervenir dans le cadre de cette prestation, en précisant pour chaque thématique l'animateur et son profil selon le tableau suivant :

Lot N°	Thématique	Nom et Prénom de l'animateur	Qualité et profil de l'animateur
1			
2			

Les profils exigés par le maitre d'ouvrage sont mentionnés dans les tableaux suivants :

Pour chaque thématique le prestataire doit mobiliser les spécialistes ayant **une expérience pédagogique confirmée d'au moins 5 ans dans les domaines suivants**, comme le montre le tableau suivant :

Lot N° 01 :

Thématique	Profils demandés	Expérience
<u>Thématique 1 :</u> Conduite phytosanitaire du palmier dattier	Docteur, ingénieur, master ou conseiller agricole agréé en protection des plantes.	5 ans
<u>Thématique 2 :</u> Valorisation et commercialisation des sous-produits de pommes	Docteur, ingénieur, master ou conseiller agricole agréé en industrie agroalimentaire.	5 ans
<u>Thématique 3 :</u> Conduite phytosanitaire de l'olivier	Docteur, ingénieur, master ou conseiller agricole agréé en protection des plantes.	5 ans
<u>Thématique 4 :</u> Conduite de l'apiculture	Docteur, Ingénieur ou conseiller agricole agréé en production animale.	5 ans

Thématique 5 : Conduite des élevage ovins	Docteur, Ingénieur ou conseiller agricole agréé en production animale.	5 ans
Thématique 6 : Marketing digitale des produits de terroir	Docteur, ingénieur, administrateur ou master en Marketing et Commerce.	5 ans
Thématique 7 : Irrigation au goutte à goutte	Docteur, Ingénieur ou master en Génie rurale et/ou irrigation localisée.	5 ans
Thématique 8 : Pratiques d'agriculture climato-intelligent pour une optimisation de la gestion de l'eau d'irrigation	Docteur ou ingénieur agronome.	5 ans

Cette liste doit être accompagnée par :

- Les curriculums vitae (CV) détaillés des animateurs proposés, précisant leurs diplômes et leurs expériences dans le domaine de la formation et de l'accompagnement des projets en relation avec la thématique demandée.
- Chacun de ces CV doit préciser clairement : i) le profil de l'intervenant, ii) les modules de formations dispensées par l'animateur concerné (journées de sensibilisation, de formation, séminaires, journées scientifiques ou autres services similaires) et les types de bénéficiaires (agriculteurs, cadres, coopératives, personnel.) avec les périodes ou dates de leur réalisation, iii) les références des projets/ entreprise agricole accompagnés par l'animateur en matière de valorisation des produits agricole (projet, période et objet de l'accompagnement)
- Les copies certifiées conformes à leurs originaux des diplômes ou attestation d'obtention de diplôme délivré par un établissement de formation publique des animateurs proposés et de leurs équivalences, le cas échéant, lorsqu'il s'agit de diplômes délivrés par des établissements étrangers ou privés, justifiant le niveau de formation des animateurs.

NB :

- Les concurrents qui ne présentent pas liste nominative arrêtant la composition de l'équipe proposée pour intervenir dans le cadre de cette prestation, conformément au modèle ci-dessus seront écartés.
- Les pièces à fournir doivent être originales ou à défaut copies certifiées conformes à leurs originales, sauf pour la déclaration sur l'honneur, le récépissé du cautionnement provisoire ou l'attestation de la caution personnelle et solidaire en tenant lieu la note indiquant les moyens humains et techniques du concurrent qui doivent être originaux.
- Pour les membres de l'équipe relevant du corps enseignants-chercheurs, la présentation d'une autorisation du président de l'université, l'autorisant à exercer une activité privée est obligatoire (Lettre du 1er Ministre n° 760 du 07-04-2003).
- De même, il est à préciser que pour les membres relevant de la fonction publique, la présentation d'une autorisation du chef du gouvernement, l'autorisant à exercer une activité privée est obligatoire (Chapitre 3, article 15 du SGFP).

ARTICLE 09 : CONTENU DES DOSSIERS DES OFFRES DES CONCURRENTS

Les dossiers présentés par les concurrents doivent comporter :

1. **Le cahier de prescriptions spéciales** et le **Règlement de consultation** paraphés et signés par le concurrent ou la personne habilitée par lui à cet effet,
2. **Le dossier administratif** prévu à l'article 8 ci-dessus,
3. **Le dossier technique** prévu à l'article 8 ci-dessus,

4. **L'Offre technique** prévu à l'article 8 ci-dessus,

5. **L'offre financière** comprenant :

- a) **L'acte d'engagement** par lequel le concurrent s'engage à réaliser les prestations objet du marché conformément aux conditions prévues aux cahiers des charges et moyennant un prix qu'il propose, établi en un seul exemplaire selon le modèle en annexe (**pièce n° 2 en annexe**).
- b) **L'acte d'engagement signé par le concurrent ou son représentant dûment habilité, doit comporter l'ensemble des indications requises y compris le relevé d'identité bancaire (RIB).**

Lorsque l'acte d'engagement est souscrit par un groupement tel qu'il est défini à l'article 150 du décret n° 2-22-431 du 8 mars 2023 relatif aux marchés public, il doit être signé soit par chacun des membres du groupement, soit seulement par le mandataire, si celui-ci justifie des habilitations sous forme de procurations légalisées pour représenter les membres du groupement lors de la procédure de passation du marché. L'acte d'engagement du groupement concerné doit également préciser le montant correspondant à la part revenant à chacun des membres dudit groupement.

- c) **Le bordereau des prix-détail estimatif**, établi conformément au modèle figurant au dossier d'appel d'offres.

Le montant total de l'acte d'engagement doit être libellé en chiffres et en toutes lettres.

Les prix unitaires et le montant total du bordereau des prix-détail estimatif doivent être libellés en chiffres.

En cas de discordance entre le montant total de l'acte d'engagement et du bordereau des prix-détail estimatif, le montant de ce dernier document est tenu pour bon pour établir le montant réel de l'acte d'engagement.

ARTICLE 10 : PRESENTATION DES DOSSIERS DES OFFRES DES CONCURRENTS

Conformément aux dispositions de l'article 32 du décret n° 2-22-431 précité et de l'Arrêté du Ministre de l'Economie et des Finances N° 1692-23 du 4 Hija 1444 (23 juin 2023) relatif à la dématérialisation des procédures, des documents et des pièces relatifs aux marchés publics, chaque concurrent doit déposer un pli électronique contenant trois enveloppes électroniques distinctes, comprenant pour chacune :

- a. **La première enveloppe** : contient, outre les pièces des dossiers administratif et technique, le cahier des prescriptions spéciales et le règlement de consultation paraphés et signés et portant la mention « lu et accepté » par le concurrent ou son représentant dûment habilité ;
- b. **La deuxième enveloppe** : contient l'offre technique du concurrent ;
- c. **La troisième enveloppe** : contient l'offre financière du concurrent.

ARTICLE 11 : CAUTIONNEMENT PROVISOIRE

1. Le candidat fournira un cautionnement de soumission (ou cautionnement provisoire) qui fera partie intégrante de sa soumission. Ce cautionnement est fixé au niveau des CPS et indiqué au niveau des avis de l'appel d'offres.
2. Le concurrent est tenu de constituer et présenter son cautionnement provisoire auprès des organismes agréés visés à l'article 15 de l'arrêté du ministre délégué auprès de la ministre de l'économie et des finances, chargé du budget n° 1692-23 du 23 juin 2023 relatif à la dématérialisation des procédures, des documents et des pièces relatifs aux marchés publics, **obligatoirement** par voie électronique via le portail des marchés publics (www.marchespublics.gov.ma). **A défaut, ladite pièce est considérée comme nulle et non avenue.**
3. Le cautionnement provisoire est nécessaire pour protéger le maître d'ouvrage contre les risques de désistement du candidat avant l'expiration du délai de validité des offres et qui justifierait la saisie de la caution.
4. Le cautionnement provisoire sera libellé en Dirham Marocain et sera émis par un établissement agréé par le Ministère chargé des finances, dans la forme prévue par la législation en vigueur.

5. En application des dispositions du paragraphe 8 de l'article 39 du décret n° 2-22-431 précité, toute offre non accompagnée de l'original du récépissé du cautionnement provisoire ou de l'attestation de la caution personnelle et solidaire en tenant lieu, sera écartée par la commission d'appel d'offres comme ne satisfaisant pas aux conditions de l'appel d'offres. Sera également écartée de la concurrence, toute offre dont l'objet du cautionnement provisoire n'est pas conforme à celui de l'appel d'offres ou dont le montant est inférieur à la somme demandée ou qui comporte des réserves ou des restrictions.
6. L'original du récépissé du cautionnement provisoire ou l'attestation de la caution personnelle et solidaire en tenant lieu de tout candidat dont l'offre n'est pas retenue à la suite du jugement final lui sera restitué conformément à l'article ci-dessous relatif aux résultats définitifs de l'appel d'offres.
7. En application des dispositions de l'article 143 du décret n° 2-22-431 précité, si la notification de l'approbation du marché n'est pas intervenue dans le délai initial de validité des offres ou, le cas échéant, dans le délai prorogé de validité des offres, l'attributaire est libéré de son engagement vis-à-vis du maître d'ouvrage. Dans ce cas, mainlevée lui est donnée de son cautionnement provisoire.
8. Le cautionnement provisoire de l'attributaire du marché sera libéré après approbation et notification du marché, et après dépôt du cautionnement définitif.
9. Le cautionnement provisoire reste acquis à la Direction Régionale du Conseil Agricole de la région Drâa Tafilalet dans l'un des cas suivants :
 - Si l'offre du concurrent est écartée pour les motifs suivants :
 - ✓ Ne répond pas dans le délai qui lui est imparti ;
 - ✓ Ne produit pas les pièces exigées ou produits des pièces non conformes ;
 - ✓ Ne confirme pas des rectifications des erreurs matérielles relevées ;
 - ✓ Ne régularise pas des discordances constatées entre les diverses pièces de son dossier.
 - Si le concurrent retire son offre pendant le délai de validité des offres ;
 - Si l'attributaire refuse de signer le marché ;
 - Si le titulaire refuse d'accuser réception de l'approbation du marché qui lui a été notifiée dans le délai fixé à l'article 143 du décret n° 2-22-431 précité ;
 - Si le titulaire ne réalise pas le cautionnement définitif dans le délai de 30 jours qui suivent la notification de l'approbation du marché.

ARTICLE 12 : DEPOT ET RETRAIT DES PLIS DES CONCURRENTS

Conformément aux dispositions de l'article 135 du décret 2-22-431 et de l'arrêté du ministre délégué auprès de la ministre de l'économie et des finances, chargé du budget n° 1692-23 du 4 hija 1444 (23 juin 2023) relatif à la dématérialisation des procédures, des documents et des pièces relatifs aux marchés publics, le dépôt et le retrait des plis et des offres des concurrents s'effectuent **obligatoirement par voie électronique via le portail des marchés publics (www.marchespublics.gov.ma)**.

Conformément aux dispositions de l'article 12 de l'arrêté du Ministre délégué auprès de la Ministre de l'Economie et des Finances chargé du budget, n°1692-23, chaque pièce doit être insérée, individuellement, dans l'enveloppe électronique la concernant et signée individuellement et électroniquement (pièce par pièce), par le concurrent ou la personne dûment habilitée à le représenter.

Lorsqu'il s'agit d'un groupement, ces pièces sont signées, soit par l'ensemble des membres du groupement, soit uniquement par le mandataire conformément aux dispositions du paragraphe C) de l'article 150 du décret précité n° 2-22-431.

Tout pli électronique déposé postérieurement à la date limite de remise des plis est automatiquement rejeté par le portail des marchés publics.

Tout pli déposé peut être retiré par le concurrent antérieurement au jour et à l'heure fixés pour la séance d'ouverture des plis.

Le retrait de tout pli s'effectue au moyen du même certificat électronique ayant servi au dépôt de ce pli.

Les informations relatives audit retrait sont enregistrées automatiquement sur le registre de dépôt des plis. Les concurrents ayant retiré leurs plis peuvent présenter de nouveaux plis dans les conditions prévues au présent chapitre et avant la date limite de remise des plis.

ARTICLE 13 : DELAI DE VALIDITE DES OFFRES

Conformément aux dispositions de l'article 36 du décret du 08/03/2023 des marchés publics, les concurrents restent engagés par leurs offres pendant un délai de **soixante (60) jours** qui commence à courir à compter de la date de la séance d'ouverture des plis.

Toutefois, lorsque la commission d'appel d'offres considère qu'elle n'est pas en mesure d'effectuer son choix pendant le délai de validité des offres prévu, le maître d'ouvrage saisit électroniquement via le portail des marchés publics les concurrents concernés, avant l'expiration de ce délai, en vue de leur demander une prorogation du délai de validité des offres d'une durée supplémentaire qu'il fixe conformément à l'article 36 du décret susvisé.

A cet effet, le maître d'ouvrage fixe aux concurrents concernés une date limite pour faire connaître leurs réponses. Dans ce cas :

- a) Les concurrents ayant donné, dans les mêmes formes, leur accord à la demande de prorogation, avant la date limite de réponse fixée par le maître d'ouvrage, restent engagés pendant le délai supplémentaire convenu ;
- b) Les concurrents qui n'ont pas donné leur accord à la demande de prorogation ou qui n'ont pas répondu dans le délai qui leur est imparti sont libérés de leurs engagements vis-à-vis du maître d'ouvrage et mainlevée leur est donnée de leur cautionnement provisoire, au plus tard quarante-huit heures à compter de la date limite de réponse fixée par le maître d'ouvrage ;
- c) Dans le cas où aucun des concurrents n'a donné son accord à la demande de prorogation ou n'a répondu dans le délai qui lui est imparti, mainlevée lui est donnée de son cautionnement provisoire, au plus tard quarante-huit heures à compter de la date limite de réponse fixée par le maître d'ouvrage. Dans ce cas, il est procédé à l'annulation de la procédure.

ARTICLE 14 : OUVERTURE DES PLIS DES CONCURRENTS EN SEANCE PUBLIQUE

La séance d'ouverture des plis des concurrents est publique. Elle se tient au lieu, au jour et à l'heure prévus par l'avis d'appel d'offres ; si ce jour est déclaré férié ou chômé, la réunion se tient le jour ouvrable suivant à la même heure.

ARTICLE 15 : APPRECIATION DES CAPACITES TECHNIQUES ET FINANCIERES DES CONCURRENTS

Première phase : Examen des dossiers administratifs et techniques

La commission d'appel d'offres procédera à l'ouverture et l'examen des dossiers administratifs, et technique, conformément aux dispositions de l'article 136 du décret n° 2-22-431 précité.

La commission apprécie les capacités juridiques, techniques et financières des concurrents ainsi que leurs références professionnelles, au vu des éléments contenus dans leurs dossiers administratif et technique.

Sont déclarés admissibles les concurrents dont le dossier administratif et le dossier technique satisfont aux exigences du décret n° 2-22-431 du 15 Chaabane (08 Mars 2023) relatif aux marchés publics et aux prescriptions du présent règlement de consultation.

Seront écartés de la concurrence :

- Les concurrents qui sont en liquidation judiciaire ;

- Les concurrents qui sont en redressement judiciaire, sauf autorisation spéciale délivrée par l'autorité judiciaire compétente ;
- Les concurrents ayant fait l'objet d'une exclusion temporaire ou définitive ;
- Les concurrents qui n'ont pas respecté les prescriptions du paragraphe 2 de l'article 32 du décret n° 2-22-431 précité et rappelées en article 11 ci-dessus, en matière de présentation de leurs dossiers ;
- Les concurrents qui n'ont pas présenté les pièces exigées ;
- Les concurrents qui sont représentés par la même personne dans le cadre du marché ;
- Les concurrents qui ont produit des récépissés non originaux ou l'attestation de la caution personnelle et solidaire en tenant lieu non originale ou dont l'objet n'est pas conforme à celui de l'appel d'offres ou dont le montant est inférieur à la somme demandée ou qui comporte des réserves ou des restrictions ;
- Les concurrents, dont les capacités financières et techniques, sont jugés insuffisantes au regard des pièces présentées.

Lorsque la commission constate des erreurs matérielles ou des discordances dans les pièces du dossier administratif, elle admet l'offre du concurrent concerné, sous réserve de l'introduction des rectifications nécessaires dans les conditions prévues à l'article 43 du décret n° 2-22-431 précité.

A l'issue de l'examen des dossiers administratifs et techniques des concurrents, la commission arrête la liste des concurrents admissibles, et procède à l'ouverture de leurs offres techniques.

Deuxième phase : Examen des offres techniques

L'examen des offres techniques concerne les seuls concurrents admis à l'issue de l'examen des pièces des dossiers administratif et technique. La commission procède, à huis clos, à l'évaluation des offres techniques.

La commission procède à l'évaluation des offres techniques. A cet effet, un système de notation sur **100 points** sera appliqué à chaque candidat et apprécié à partir des critères ci-après :

Examen des offres Techniques pour le lot N°1 :

Critères	Score (Points)
Méthodologie d'intervention et descriptif détaillé proposés de chaque thématique de formation pour la réalisation de la prestation	20
Moyens humains proposés pour la réalisation de la prestation	80

a. Méthodologie d'intervention et descriptif détaillé du contenu de chaque module de formation proposés, pour la réalisation de la prestation : notés sur 10 points

a.1.Méthodologie d'intervention : notée sur 10 points

Seront évaluées à ce niveau, la méthodologie proposée pour assurer la réalisation de la formation en garantissant la fiabilité des résultats escomptés par la DRCADT ainsi que l'adéquation de cette méthodologie avec les objectifs de la prestation.

Critère d'évaluation	Documents servant de base pour l'évaluation	Méthode d'évaluation	Note/10
Qualité de la méthodologie proposée par rapport à l'objet et aux objectifs de la formation	Note détaillant la méthodologie que le consultant compte mettre en place pour réaliser les missions, objet du présent appel d'offres.	-Excellente : Méthodologie enrichie, claire, adoptant une approche pertinente et qui retrace les orientations du CPS (objectifs de la formation) en détaillant la consistance et comportant une forte valeur ajoutée par rapport aux spécifications du CPS.	10 points
		-Satisfaisante : retrace les orientations du CPS en détaillant la consistance avec compréhension de l'ensemble des missions	07 points
		-Moyenne : Méthodologie partiellement détaillée par rapport aux CPS.	04 points
		- Insatisfaisante : Méthodologie qui ne retrace pas les orientations du CPS	0 points

a.2. Descriptif détaillé du contenu de chaque module de formation : noté sur 10 points

Appréciation	Note/10
- <u>Très satisfaisante</u> : le contenu répond parfaitement aux objectifs attendus avec des études de cas et échange d'expériences), avec description de la méthode de participation active de l'auditoire.	10 Points
- <u>Satisfaisante</u> : le contenu répond aux objectifs attendus avec peu de détail sur la consistance et la démarche à suivre.	07 points
- <u>Moyenne</u> : le contenu répond partiellement aux objectifs attendus avec peu de détail sur la consistance et la démarche à suivre.	04 points
- <u>Insuffisante</u> : le contenu ne répond pas aux objectifs attendus.	0 point

b. Moyens humains proposés pour la réalisation de la prestation : notés sur 80 points.

Deux critères sont retenus pour cette évaluation :

- i. **Nature des diplômes des formateurs ;**
- ii. **Expérience pédagogique du formateur matière de formation ;**

Pour chaque filière de formation, le prestataire doit mobiliser les spécialistes ayant **une expérience** pédagogique confirmée d'au moins 5 ans dans les domaines suivants, comme le montre le tableau

Suivant :

b.1. Premier profil (thématique 1) : sur 10 points

Docteur, ingénieur, master ou conseiller agricole agréé en protection des plantes ayant une expérience professionnelle minimum de 5.

Critère d'évaluation	Evaluation	Score (points)	Plafond
Profil de l'animateur (Diplôme)	Docteur	03 points	03 points
	Ingénieur ou conseiller agricole agréé	02 points	02 points
	Master	01 point	01 points
Formation en conduite phytosanitaire du palmier dattier durant les 15 dernières années	Nombre de formation	1 point/formation dispensée	4 points
Expérience confirmée en tant qu'animateur de formation	Années d'expérience	1 point/année d'expérience	3 Points

b.2. Deuxième profil (thématique 2) :10 points

Docteur, ingénieur, master ou conseiller agricole agréé en industrie agroalimentaire ayant une expérience professionnelle minimum de 5 années.

Critère d'évaluation	Evaluation	Score (points)	Plafond
Profil de l'animateur (Diplôme)	Docteur	03 points	03 points
	Ingénieur ou conseiller agricole agréé	02 points	02 points
	Master	01 point	01 point
Formation en valorisation des sous-produits de la pomme durant les 15 dernières années	Nombre de formation	1 point/formation dispensée	4 points
Expérience confirmée en tant qu'animateur de formation	Années d'expérience	1 point/année d'expérience	3 Points

b.3. Troisième (thématique3) :10 points

Docteur, ingénieur, master ou conseiller agricole agréé en protection des plantes ayant une expérience professionnelle minimum de 5.

Critère d'évaluation	Evaluation	Score (points)	Plafond
Profil de l'animateur (Diplôme)	Docteur	03 points	03 points
	Ingénieur ou conseiller agricole agréé	02 points	02 points
	Master	01 point	01 point
Formation en conduite phytosanitaire de l'olivier durant les 15 dernières années	Nombre de formation	1 point/formation dispensée	4 points
Expérience confirmée en tant qu'animateur de formation	Années d'expérience	1 point/année d'expérience	3 Points

b.4. Quatrième (thématique4) :10 points

Docteur, Ingénieur ou conseiller agricole agréé en production animale et ayant une expérience professionnelle minimum de 5 années

Critère d'évaluation	Evaluation	Score (points)	Plafond
Profil de l'animateur (Diplôme)	Docteur	03 points	03 points
	Ingénieur ou conseiller agricole agréé	02 points	02 points
	Master	01 points	01 points
Formation en apiculture durant les 15 dernières années	Nombre de formation	1 point/formation dispensée	4 points
Expérience confirmée en tant qu'animateur de formation	Années d'expérience	1 point/année d'expérience	3 Points

b.5. Cinquième profil (thématique 5) :10 points

Docteur, Ingénieur ou conseiller agricole agréé en production animale et ayant une expérience professionnelle minimum de 5 années

Critère d'évaluation	Evaluation	Score (points)	Plafond
Profil de l'animateur (Diplôme)	Docteur	03 points	03 points
	Ingénieur ou conseiller agricole agréé	02 points	02 points
	Master	01 points	01 points
Formation en conduite des élevages ovins durant les 15 dernières années	Nombre de formation	1 point/formation dispensée	4 points
Expérience confirmée en tant qu'animateur de formation	Années d'expérience	1 point/année d'expérience	3 Points

B.6. Sixième profil (thématique 6) :10 points

Docteur, ingénieur, administrateur ou master en Marketing Commerce ayant une expérience professionnelle minimum de 5 années en gestion des entreprises (Diplôme minimum Bac +5) :

Critère d'évaluation	Evaluation	Score (points)	Plafond
Profil de l'animateur (Diplôme)	Docteur	03 points	03 points
	Ingénieur ou administrateur	02 points	02 points
	Master	01 points	01 points
Formation en marketing digital durant les 15 dernières années	Nombre de formation	1 point/formation dispensée	4 points
Expérience confirmée en tant qu'animateur de formation	Années d'expérience	1 point/année d'expérience	3 Points

B.7. Septième profil (thématique 7) :10 points

Docteur, Ingénieur ou master en Génie rurale et/ou irrigation localisée et ayant une expérience professionnelle minimum de 5 années.

Critère d'évaluation	Evaluation	Score (points)	Plafond
Profil de l'animateur (Diplôme)	Docteur	03 points	03 points
	Ingénieur	02 points	02 points
	Master	01 point	01 point
Formation en techniques d'économie de l'eau d'irrigation et gestion optimale de l'irrigation durant les 15 dernières années	Nombre de formation	1 point/formation dispensée	03 points
Expérience en accompagnement de projet goute à goute.	Nombre de projet accompagnés	1 point par projet accompagné	02 points
Expérience confirmée en tant qu'animateur de formation	Années d'expérience	1 point/année d'expérience	02 Points

B.8. Huitième profil (thématique 8) :10 points

Docteur ou ingénieur agronome ayant une expérience professionnelle minimum de 5 années.

Critère d'évaluation	Evaluation	Score (points)	Plafond
Profil de l'animateur (Diplôme)	Docteur	03 points	03 points
	Ingénieur	02 points	02 points
	Master	01 point	01 point
Formation en agriculture climato-intelligentes et /ou agroécologie durant les 15 dernières années	Nombre de formation	1 point/formation dispensée	04 points
Expérience confirmée en tant qu'animateur de formation	Années d'expérience	1 point/année d'expérience	03 Points

Examen des offres Techniques pour le lot N°2 :

Critères	Score (Points)
Méthodologie d'intervention et descriptif détaillé proposés de chaque thématique de formation pour la réalisation de la prestation	20
Moyens humains proposés pour la réalisation de la prestation	80

a. Méthodologie d'intervention et descriptif détaillé du contenu de chaque module de formation proposés, pour la réalisation de la prestation : notés sur 10 points

a.1.Méthodologie d'intervention : notée sur 10 points

Seront évaluées à ce niveau, la méthodologie proposée pour assurer la réalisation de la formation en garantissant la fiabilité des résultats escomptés par la DRCADT ainsi que l'adéquation de cette méthodologie avec les objectifs de la prestation.

Critère d'évaluation	Documents servant de base pour l'évaluation	Méthode d'évaluation	Note/10
Qualité de la méthodologie proposée par rapport à l'objet et aux objectifs de la formation	Note détaillant la méthodologie que le consultant compte mettre en place pour réaliser les missions, objet du présent appel d'offres.	-Excellente : Méthodologie enrichie, claire, adoptant une approche pertinente et qui retrace les orientations du CPS (objectifs de la formation) en détaillant la consistance et comportant une forte valeur ajoutée par rapport aux spécifications du CPS.	10 points
		-Satisfaisante : retrace les orientations du CPS en détaillant la consistance avec compréhension de l'ensemble des missions	07 points
		-Moyenne : Méthodologie partiellement détaillée par rapport aux CPS.	04 points
		- Insatisfaisante : Méthodologie qui ne retrace pas les orientations du CPS	0 points

a.2. Descriptif détaillé du contenu de chaque module de formation : noté sur 10 points

Appréciation	Note/10
- <u>Très satisfaisante</u> : le contenu répond parfaitement aux objectifs attendus avec des études de cas et échange d'expériences), avec description de la méthode de participation active de l'auditoire.	10 Points
- <u>Satisfaisante</u> : le contenu répond aux objectifs attendus avec peu de détail sur la consistance et la démarche à suivre.	07 points
- <u>Moyenne</u> : le contenu répond partiellement aux objectifs attendus avec peu de détail sur la consistance et la démarche à suivre.	04 points
- <u>Insuffisante</u> : le contenu ne répond pas aux objectifs attendus.	0 point

b. Moyens humains proposés pour la réalisation de la prestation : notés sur 80 points.

Deux critères sont retenus pour cette évaluation :

- iii. **Nature des diplômes des formateurs ;**
- iv. **Expérience pédagogique du formateur matière de formation ;**

Pour chaque filière de formation, le prestataire doit mobiliser les spécialistes ayant **une expérience** pédagogique confirmée d'au moins 5 ans dans les domaines suivants, comme le montre le tableau Suivant :

b.1. Premier profil (thématique 1) : sur 20 points

Docteur, Ingénieur ou conseiller agricole agréé en production animale et ayant une expérience professionnelle minimum de 5 années

Critère d'évaluation	Evaluation	Score (points)	Plafond
Profil de l'animateur (Diplôme)	Docteur	06 points	06 points
	Ingénieur ou conseiller agricole agréé	04 points	04 points
	Master	01 points	01 points
Formation en apiculture durant les 15 dernières années	Nombre de formation	1 point/formation dispensée	7 points
Expérience confirmée en tant qu'animateur de formation	Années d'expérience	1 point/année d'expérience	7 points

b.2. Deuxième profil (thématique 2) :20 points

Docteur, Ingénieur ou conseiller agricole agréé en production animale et ayant une expérience professionnelle minimum de 5 années.

Critère d'évaluation	Evaluation	Score (points)	Plafond
Profil de l'animateur (Diplôme)	Docteur	06 points	06 points
	Ingénieur ou conseiller agricole agréé	04 points	04 points
	Master	01 points	01 points
Formation en conduite des élevages ovins durant les 15 dernières années	Nombre de formation	1 point/formation dispensée	7 points
Expérience confirmée en tant qu'animateur de formation	Années d'expérience	1 point/année d'expérience	7 Points

b.3. Troisième (thématique3) : 20 points

Docteur, ingénieur, master ou conseiller agricole agréé en protection des plantes ayant une expérience professionnelle minimum de 5.

Critère d'évaluation	Evaluation	Score (points)	Plafond
Profil de l'animateur (Diplôme)	Docteur	06 points	06 points
	Ingénieur ou conseiller agricole agréé	04 points	04 points
	Master	01 points	01 points
Formation en technologie de valorisation des débris végétaux durant les 15 dernières années	Nombre de formation	1 point/formation dispensée	7 points
Expérience confirmée en tant qu'animateur de formation	Années d'expérience	1 point/année d'expérience	7 points

b.4. Quatrième (thématique 4) : 20 points

Docteur, Ingénieur ou Master en Gestion des entreprises, Management, Economie ou en Agroéconomie ayant une expérience professionnelle minimum de 5.

Critère d'évaluation	Evaluation	Score (points)	Plafond
Profil de l'animateur (Diplôme)	Docteur	06 points	06 points
	Ingénieur ou conseiller agricole agréé	04 points	04 points
	Master	01 points	01 points
Formation en gestion des entreprises durant les 15 dernières années	Nombre de formation	1 point/formation dispensée	7 points
Expérience confirmée en tant qu'animateur de formation	Années d'expérience	1 point/année d'expérience	7 Points

NB : Si le concurrent propose plus d'un formateur par module, la note affectée sera celle du mieux évalué et il sera le seul à considérer au niveau de l'offre technique.

- Le prestataire peut proposer le même formateur pour différentes thématiques.
- Le prestataire devra mobiliser au minimum 2 animateurs au même temps durant la période d'exécution des prestations.

Sont considérés comme motif d'écartement :

- L'absence de l'une des pièces constituant l'offre technique ;
- Spécialité du diplôme est différente de celle exigée pour une ou plus d'une thématique ;
- Si le concurrent obtient la note « 0 » dans l'un des critères d'évaluation cités ci-dessus ;
- Le manque d'un profil.

La commission d'appel d'offres peut demander par écrit à l'un ou à plusieurs concurrents des éclaircissements sur leurs offres techniques. Ces éclaircissements se limitent aux documents contenus dans lesdites offres.

A l'issue de l'évaluation de l'offre technique, les concurrents qui auront obtenu une note technique globale inférieure à la note 70 seront écartés de la concurrence.

Enfin, la commission arrête la liste des concurrents retenus à l'issue de l'évaluation des offres techniques.

ARTICLE 16 : EVALUATION DES OFFRES DES CONCURRENTS ET CHOIX DE L'OFFRE ECONOMIQUEMENT LA PLUS AVANTAGEUSE

I/ Evaluation des offres financières des concurrents à huis clos :

- 1) La commission écarte les concurrents dont les offres financières :
 - a- Ne sont pas conformes à l'objet du marché ;
 - b- Ne sont pas signées ;
 - c- Sont signées par une personne non habilitée à les engager au regard de la ou des pièces justifiant les pouvoirs conférés ;
 - d- Expriment des restrictions ou des réserves ;
 - e- Présentent des différences dans les libellés des prix, l'unité de compte ou les quantités par rapport aux données prévues dans le descriptif technique, dans le bordereau des prix-détail estimatif.
- 2) La commission vérifie, ensuite, le résultat des opérations arithmétiques des offres financières des concurrents retenus. Elle rectifie, le cas échéant, les erreurs de calcul et rétablit les montants exacts des offres concernées.

- 3) La commission écarte, selon les modalités et dans les conditions prévues à l'article 44 décret n° 2-22-431 du 08 Mars 2023, les offres financières jugées excessives et les offres financières jugées anormalement basses par rapport au montant de l'estimation établi par le maître d'ouvrage.
- 4) La commission détermine, ensuite, le prix de référence des offres financières des concurrents conformément aux dispositions de l'article 44 du décret n° 2-22-431 du 08 Mars 2023 :

Détermination du prix de référence, de l'offre excessive et de l'offre anormalement basse

Après avoir écarté les offres jugées excessives et anormalement basses, la commission détermine le prix de référence.

Le prix de référence des offres est égal à la moyenne arithmétique résultant de l'estimation du coût des prestations établie par le maître d'ouvrage et de la moyenne des offres financières des concurrents retenus.

Ce prix de référence est calculé selon la formule suivante :

$$P = \frac{(E + \frac{\text{Somme des offres financières}}{\text{Nombre des offres financières}})}{2}$$

Où :

- P : Prix de référence ;
- E : Estimation du coût des prestations établie par le maître d'ouvrage ;

La commission procède ensuite au classement des offres des concurrents conformément aux dispositions de l'article 43 du décret des marchés publics au regard du prix de référence ainsi déterminé.

II) Choix de l'offre économiquement la plus avantageuse :

La commission procède au classement des offres des concurrents retenus, au regard du prix de référence ainsi déterminé.

L'offre la mieux-disante, à proposer au maître d'ouvrage, est celle qui est la plus proche du prix de référence par défaut.

En cas d'absence d'offres inférieures au prix de référence, l'offre la mieux-disante est celle qui est la plus proche par excès de ce prix.

III) La commission demande électroniquement, via le portail des marchés publics, le concurrent ayant présenté l'offre économiquement la plus avantageuse à :

- Produire, selon le cas, les pièces du dossier administratif visées à l'alinéa 2) du paragraphe A du I) ou à l'alinéa 2) du II) de l'article 28 du décret ;
- Confirmer les rectifications des erreurs matérielles relevées, le cas échéant ;
- Régulariser les discordances constatées entre les diverses pièces de son dossier administratif, le cas échéant ;

A cet effet, la commission lui fixe un délai qui ne peut être inférieur à sept jours à compter de la date de réception de la demande susvisée.

- 1- Le président de la commission suspend la séance et fixe la date et l'heure de la reprise de ses travaux à huis clos.
- 2- Les éléments de réponse du concurrent auquel il est envisagé d'attribuer le marché doivent **être déposé électroniquement** via le portail des marchés publics.

- 3- La commission se réunit au lieu, au jour et à l'heure fixés. Toutefois, le président peut inviter les membres de la commission à reprendre ses travaux dès la réception de la réponse du concurrent concerné.
- 4- La commission s'assure de l'existence moyen ayant servi à l'invitation du concurrent concerné, procède à la vérification des pièces et de la réponse reçues. Elle examine, ensuite, les pièces et la réponse reçues.

IV) Examen des pièces et de la réponse reçues le cas échéant :

A l'issue de cet examen, la commission décide :

A) soit de proposer au maître d'ouvrage de retenir l'offre du concurrent concerné, lorsqu'il s'avère, selon le cas, que :

- a) les pièces produites au titre du complément du dossier administratif répondent aux conditions du deuxième paragraphe de l'article 28 du décret ° 2-22-431 du 08 Mars 2023 ;
- b) les rectifications demandées ont été confirmées ;
- c) les discordances constatées ont été régularisées ;

B) soit d'écarter le concurrent concerné, lorsque celui-ci :

- a) ne répond pas dans le délai qui lui est imparti ;
- b) ne produit pas les pièces exigées ou produit des pièces non conformes ;
- c) ne confirme pas les rectifications des erreurs matérielles relevées ;
- d) ne régularise pas les discordances constatées entre les diverses pièces de son dossier ;

Dans le cas où le concurrent ayant présenté l'offre économiquement la plus avantageuse est écarté conformément aux dispositions du B) ci-dessus, la commission invite, dans les conditions prévues au paragraphe 4 du II) de l'article 43 du décret ° 2-22-431 du 08 Mars 2023, le concurrent dont l'offre est classée deuxième.

Elle procède à l'examen des pièces et décide soit de le retenir, soit de l'écarter dans les conditions fixées ci-dessus.

Si la commission ne retient pas le concurrent concerné, elle invite le concurrent dont l'offre est classée la suivante et examine les pièces dans les conditions fixées ci-dessus, jusqu'à l'aboutissement de la procédure ou la déclaration de l'appel d'offres infructueux.

ARTICLE 17 : MONNAIE DE FORMULATION DES OFFRES

Conformément aux dispositions de l'article 21 paragraphe 3 du décret n° 2.22.431 précité, le dirham est la monnaie dans laquelle doivent être exprimés les prix des offres présentées par les soumissionnaires.

Lorsque le concurrent n'est pas installé au Maroc, son offre doit être exprimée en monnaie étrangère convertible. Dans ce cas, pour être évaluées et comparées, les montants des offres exprimées en monnaie étrangère doivent être convertis en dirham. Cette conversion doit s'effectuer sur la base du cours vendeur du dirham en vigueur, donné par Bank Al-Maghreb, le premier jour ouvrable de la semaine précédant celle du jour d'ouverture des plis.

ARTICLE 18 : LANGUE D'ETABLISSEMENT DES PIECES ET DES OFFRES

L'offre préparée par le candidat, ainsi que toute correspondance et tous documents concernant l'offre, échangés entre le candidat et le maître d'ouvrage seront rédigés en langue Française, étant entendu que tout document imprimé fourni par le candidat peut être rédigé en une autre langue, dès lors qu'il sera accompagné par une traduction en langue Française des passages intéressant l'offre. Dans ce cas, et aux fins de l'interprétation de l'offre, seule la traduction française fera foi.

ARTICLE 19 : RESULTATS DEFINITIFS DE L'APPEL D'OFFRES

Les résultats définitifs de l'appel d'offres ouvert sont annoncés conformément à l'article 47 du décret n° 02-22-431 précité et de l'article 9 de l'arrêté du ministre délégué auprès de la ministre de l'économie et des finances, chargé du budget n° 1692-23 du 23 juin 2023 relatif à la dématérialisation des procédures, des documents et des pièces relatifs aux marchés publics.

Le maître d'ouvrage informe électroniquement par voie du portail des marchés publics et conformément à l'article 9 susvisé, l'attributaire de l'acceptation de son offre dans un délai n'excédant pas le troisième jour suivant la date d'achèvement des travaux de la commission d'appel d'offres.

Dans le même délai, il informe électroniquement, par voie du portail des marchés publics, les concurrents éliminés, en leur indiquant les motifs de rejet de leurs offres.

Toutefois, les pièces ayant été à l'origine de l'écartement des concurrents sont conservées par le maître d'ouvrage pendant un délai minimum de cinq ans, à l'exception de l'original du récépissé du cautionnement provisoire ou de l'attestation de la caution personnelle et solidaire en tenant lieu qui est restitué aux concurrents écartés, dans les quarante-huit heures suivant la date d'envoi de la lettre électronique visée au troisième alinéa du présent article.

Aucun concurrent ne peut prétendre à indemnité si son offre n'a pas été acceptée.

Le choix arrêté par la commission d'appel d'offres ne peut, en aucun cas, être modifié par le maître d'ouvrage ou l'autorité compétente.

ARTICLE 20 : MESURES COERCITIVES

En cas de présentation d'une déclaration sur l'honneur inexacte ou de pièces falsifiées ou lorsque des actes frauduleux ou de corruption, des infractions réitérées aux conditions de travail ou des manquements graves aux engagements contractuels conclus ont été relevés à la charge d'un concurrent, d'un attributaire ou d'un titulaire, selon le cas, des sanctions ou l'une d'entre elles seulement, sans préjudice, le cas échéant, des poursuites judiciaires, sont prises :

a) par décision de l'autorité gouvernementale concernée prise, après avis de la commission nationale de la commande publique, l'exclusion temporaire ou définitive du concurrent concerné de la participation aux marchés lancés par les services relevant de son autorité et/ou aux marchés de l'établissement ou des établissements publics dont elle assure la tutelle ;

b) par décision du président de l'organe délibérant de la personne morale de droit public visée à l'article 2 du présent décret, après avis de la commission nationale de la commande publique, l'exclusion temporaire ou définitive du concurrent concerné de la participation aux marchés lancés par les services relevant de ladite personne morale ; La mesure d'exclusion prévue au a) ci-dessus peut être étendue aux marchés lancés par l'ensemble des administrations de l'Etat et des établissements publics par décision du Chef du gouvernement, prise sur proposition du ministre concerné et après avis de la commission nationale de la commande publique.

c) par décision du ministre chargé de l'intérieur prise après avis de la commission nationale de la commande publique, l'exclusion temporaire ou définitive du concurrent concerné de la participation aux marchés lancés par les collectivités territoriales. Cette mesure d'exclusion peut être étendue aux marchés lancés par l'Etat, les établissements publics et les autres personnes morales de droit public, par décision du Chef du gouvernement, prise sur proposition du ministre chargé de l'intérieur et après avis de la commission nationale de la commande publique.

d) par décision de l'autorité compétente, la résiliation du marché, suivie ou non de la passation d'un nouveau marché, aux frais et risques du titulaire. Les excédents de dépenses résultant de la passation d'un nouveau marché après résiliation sont prélevés sur les sommes qui peuvent être dues au titulaire défaillant sans préjudice des droits à exercer contre lui en cas d'insuffisance. Les diminutions éventuelles des dépenses restent acquises au maître d'ouvrage

Dans les cas prévus aux a), b) et c) ci-dessus, le concurrent, l'attributaire ou le titulaire, auxquels sont communiqués les griefs qui leur sont reprochés, sont invités, au préalable, à présenter leurs observations dans le délai imparti par le maître d'ouvrage. Ce délai ne peut, en aucun cas, être inférieur à quinze jours. Les décisions prévues aux a), b) et c) doivent être motivées, notifiées au concurrent, à l'attributaire ou au titulaire défaillant, selon le cas, et publiées sur le portail des marchés publics.

LE MAITRE D'OUVRAGE
 Le Directeur Régional du Conseil Agricole Région Drâa Tafilale Igné LAGHZIL Mohamed
A ERRACHIDIA, le : 03/07/2025

ANNEXES

PIECE N° 1 : MODELE DE DECLARATION SUR L'HONNEUR

PIECE N° 2 : MODELE DE L'ACTE D'ENGAGEMENT

PIECE N° 3 : NOTE SUR LES MOYENS HUMAINS ET TECHNIQUES DU CONCURRENT

PIECE N° 1

DECLARATION SUR L'HONNEUR ⁽¹⁾

Objet du marché : Organisation des sessions de formation au profit des agriculteurs de la Région Draa-Tafilalet en deux lots :

-Lot n°1: Animation des sessions de formation sur le développement des filières au niveau de la région Draa Tafilalet.

-Lot n°2 : Animation des sessions de formation au profit des agriculteurs bénéficiaires de projet solidaires dans la Région Draa-Tafilalet.

A - Pour les personnes physiques :

1) Cas des personnes physiques agissant pour leur propre compte :

Je soussigné.....(nom, prénom et qualité), agissant en mon nom personnel et

Pour mon propre compte.

Numéro de téléphone :

Numéro du fax :

Adresse électronique :

Adresse du domicile élu :

Affilié à la CNSS (2) sous le numéro :

Inscrit au registre du commerce de.....(localité) sous le numéro :

Inscrite à la taxe professionnelle sous le numéro :

Numéro de l'identifiant commun de l'entreprise :

Relevé d'identité bancaire.....(postal, bancaire ou à la TGR) (3) numéro (4) :

En vertu des pouvoirs qui me sont conférés ;

2) Cas de l'auto-entrepreneur :

Je soussigné.....(nom et prénom), agissant en mon nom personnel et pour mon propre compte.

Numéro de téléphone :

Numéro du fax :

Adresse électronique :

Adresse du domicile élu :

Inscrit au registre national de l'auto-entrepreneur sous le numéro

Numéro de l'identifiant commun de l'entreprise :

Relevé d'identité bancaire.....(postal, bancaire ou à la TGR) (5) numéro (6):

En vertu des pouvoirs qui me sont conférés ;

(1) En cas de groupement, chacun des membres doit présenter sa propre déclaration sur l'honneur.

(2) Ou tout autre régime particulier de prévoyance sociale.

(3) Supprimer la mention inutile.

(4) Le relevé d'identité bancaire (RIB) contient 24 positions.

(5) Supprimer la mention inutile.

(6) Le relevé d'identité bancaire (RIB) contient 24 positions.

B - Pour les personnes morales :

1) Cas des sociétés :

Je soussigné.....(nom, prénom et qualité), agissant au nom et pour le compte
de.....(raison sociale et forme juridique), au capital social de:
Numéro téléphone :
Numéro du fax :
Adresse électronique :
Adresse du siège social de la société :
Adresse du domicile élu :
Affiliée à la CNSS, sous le numéro:(7)
Inscrite au registre du commerce....., sous le numéro :
Inscrite à la taxe professionnelle sous le numéro :
Numéro de l'identifiant commun de l'entreprise :
Relevé d'identité bancaire.....(postal, bancaire ou à la TGR) (8) numéro (9):
En vertu des pouvoirs qui me sont conférés ;

2) Cas des établissements publics :

Je soussigné.....(nom, prénom et qualité) agissant au nom et pour le compte de.....(dénomination de
l'établissement).
Numéro téléphone :
Numéro du fax :
Adresse électronique :
Adresse du siège :
Affiliée à (10)sous le numéro :
Inscrit au registre du commerce de (11)(localité) sous le numéro:
Numéro de l'identifiant commun de l'entreprise (7) :
Inscrite à la taxe professionnelle sous le numéro (7) :
Références du texte l'habilitant à exercer les missions objet du marché :
Relevé d'identité bancaire.....(postal, bancaire ou à la TGR) (12) numéro (13):
En vertu des pouvoirs qui me sont conférés ;

3) Cas des coopératives ou union des coopératives :

Je soussigné.....(nom, prénom et qualité) agissant au nom et pour le compte
de.....(raison sociale et forme juridique de la coopérative ou union des
Coopératives), au capital social de
Numéro de téléphone :
Numéro du fax :
Adresse électronique :
Adresse du siège social de la coopérative ou union des coopératives :
Adresse du domicile élu :
Inscrite au registre local des coopératives, sous le numéro
Affiliée à la CNSS sous le numéro (5) :
Inscrite à la taxe professionnelle sous le numéro :
Numéro de l'identifiant commun de l'entreprise:
Relevé d'identité bancaire.....(postal, bancaire ou à la TGR) (14) numéro (15):
En vertu des pouvoirs qui me sont conférés ;

-
- (7) Ou tout autre régime particulier de prévoyance sociale.
 - (8) Supprimer la mention inutile.
 - (9) Le relevé d'identité bancaire (RIB) contient 24 positions.
 - (10) Indiquer la CNSS ou tout autre régime particulier de prévoyance sociale.
 - (11) Lorsque l'établissement public est assujetti à cette obligation.
 - (12) Supprimer la mention inutile.
 - (13) Le relevé d'identité bancaire (RIB) contient 24 positions.
 - (14) Supprimer la mention inutile.
 - (15) Le relevé d'identité bancaire (RIB) contient 24 positions.

Déclare sur l'honneur :

- 1 - que je remplis les conditions prévues à l'article 27 du décret relatif aux marchés publics ;
- 2 - m'engager à couvrir, dans les conditions fixées dans le cahier des charges, par une police d'assurance, les risques découlant de mon activité professionnelle ;
- 3 - m'engage, si j'envisage de recourir à la sous-traitance :
 - à veiller à ce que celle-ci ne dépasse pas cinquante pour cent (50%) du montant du marché et qu'elle ne porte pas sur le lot ou le corps d'état principal du marché;
 - à m'assurer que les sous-traitants auxquels je recours remplissent les conditions prévues à l'article 27 du décret n° 2-22-431 du 8 mars 2023.
- 4 - atteste que je dispose des autorisations requises pour l'exécution des prestations telles que prévues par la législation et la réglementation en vigueur ;
- 5 - atteste que je ne suis pas en liquidation judiciaire ou redressement judiciaire ;
- 6 - étant en redressement judiciaire, j'atteste que je suis autorisé par l'autorité judiciaire compétente à participer aux appels d'offres ;(16)
- 7 - je m'engage à ne pas recourir par moi-même ou par personne interposée à des pratiques de fraude ou de corruption des personnes qui interviennent, à quelque titre que ce soit, dans les procédures de passation, de gestion et d'exécution du marché ;
- 8 - je m'engage à ne pas faire, par moi-même ou par personne interposée, de promesses, de dons ou de présents, en vue d'influer sur la procédure de conclusion du marché et de son exécution ;
9. j'atteste que je ne suis pas en situation de conflit d'intérêts ;
- 10 - j'atteste que je n'ai pas participé à la préparation du dossier de l'appel d'offres considéré ;

Je certifie l'exactitude des renseignements contenus dans la présente déclaration sur l'honneur et dans les pièces fournies dans mon dossier de candidature, sous peine de l'application des mesures coercitives prévues à l'article 152 du décret n° 2-22-431 du 8 mars 2023.

Fait à....., le.....
Signature et cachet du concurrent

(16) A supprimer, ce paragraphe dans le cas où le concurrent n'est pas en situation de redressement judiciaire.

MODELE D'ACTE D'ENGAGEMENT

A - Partie réservée à l'Administration:(1)

– Appel d’offres ouvert national sur offres des prix n°02/2025/DRCADT du 31/07/2025 à 11h30

Objet du marché : Organisation des sessions de formation au profit des agriculteurs de la Région Draa-Tafilalet en deux lots :

-Lot n°1 : Animation des sessions de formation sur le développement des filières au niveau de la région Draa Tafilalet.

-Lot n°2 : Animation des sessions de formation au profit des agriculteurs bénéficiaires de projet solidaires dans la Région Draa-Tafilalet.

Passé en application de l'alinéa 2 du paragraphe 1, de l'article 19 et paragraphe 1 de l'article 20 et alinéa 3, du paragraphe 3 de l'article 20 du décret 2-22-431 du 8 mars 2023 relatif aux marchés publics.

B - Partie réservée au concurrent agissant à titre individuel :

a) Pour les personnes physiques:(1)

Je soussigné..... (prénom, nom et qualité), agissant en mon nom personnel et pour mon propre compte,

Adresse du domicile élu :

Affilié à (2)sous le numéro :

Inscrit au registre du commerce de.....(localité) sous le numéro

Inscrite à la taxe professionnelle sous le numéro :

Numéro de l'identifiant commun de l'entreprise :

En vertu des pouvoirs qui me sont conférés ;

b) Pour les personnes morales:(1)

Je soussigné..... (prénom, nom et qualité) agissant au nom et pour le compte de.....(raison sociale et forme juridique), au capital social de.....

Adresse du siège social de la société :

Adresse du domicile élu :

Affiliée à (2)sous le numéro :

Inscrite au registre du commerce.....(localité) sous le numéro :

Inscrite à la taxe professionnelle sous le numéro :

Numéro de l'identifiant commun de l'entreprise :

En vertu des pouvoirs qui me sont conférés ;

C - Partie réservée aux concurrents membres d'un groupement :

Nous soussignés:(3)

– Membre n° 1 :

– Membre n° 2 :

– Membre n° n :

En vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous nous engageons

Conjointement/solidairement (choisir la mention adéquate) et désignons.....(prénoms, noms et qualité) en tant que mandataire du groupement ;

(1) Ces mentions ne concernent que les personnes assujetties à ces obligations.

(2) Indiquer la CNSS ou tout autre régime particulier de prévoyance sociale.

(3) Indiquer les mêmes informations prévues au a) ou b) ci-dessus, selon le cas.

D - Partie commune à tous les concurrents :

Après avoir pris connaissance du dossier d'appel d'offres, du concours, du marché négocié(1)

Concernant les prestations précisées en objet de la partie A ci-dessus.

Après avoir apprécié à mon (notre) point de vue et sous ma (notre) responsabilité la nature et les difficultés que comportent ces prestations :

1) remets (remettons), revêtu de ma (nos) signature (s) un bordereau de prix, un détail estimatif et/ou la décomposition du montant global) établi (s) conformément aux modèles figurant au dossier (d'appel d'offres, du concours, de la procédure négociée) ;(4)

2) m'engage (nous nous engageons) à exécuter lesdites prestations conformément au cahier des prescriptions spéciales et moyennant les prix que j'ai (nous avons) établi moi-même (nous-mêmes), lesquels font ressortir (5):

Lorsque le marché est en lot unique :

– Montant hors TVA : (en lettres et en chiffres)

– Taux de la TVA : (en pourcentage)

– Montant de la TVA : (en lettres et en chiffres)

– Montant TVA comprise : (en lettres et en chiffres)

Lorsque le marché est alloti (6) :

– Lot n°.....

– Montant hors TVA : (en lettres et en chiffres)

– Taux de la TVA : (en pourcentage)

– Montant de la TVA : (en lettres et en chiffres)

– Montant TVA comprise : (en lettres et en chiffres)

Lorsque le marché est au rabais ou à majoration :

– Montant estimé toutes taxes comprises : (en lettres et en chiffres)

– Taux du rabais ou majoration : (en pourcentage)

– Montant total toutes taxes comprises après rabais ou majoration : (en lettres et en chiffres)

(4) En cas de concours, les alinéas 1) et 2) doivent être remplacés par ce qui suit :

« 1) m'engage, si le projet, présenté par (moi ou notre société) pour l'exécution des prestations précisées en objet du A ci-dessus et joint au présent acte d'engagement, est choisi par le maître d'ouvrage, à exécuter lesdites prestations conformément aux conditions des pièces produites par.....(moi ou notre société), en exécution du programme du concours et moyennant les prix établis par moi-même dans le bordereau des prix-détail estimatif (ou décomposition du montant global) que j'ai dressé, après avoir apprécié sous ma responsabilité la nature et la difficulté des prestations à exécuter, dont j'ai arrêté :

– Montant hors TVA : (en lettres et en chiffres)

– Taux de la TVA : (en pourcentage)

– Montant de la TVA : (En lettres et en chiffres)

– Montant TVA comprise : (en lettres et en chiffres)

« 2) m'engage à terminer les prestations dans un délai de.....et je m'engage, si l'une des primes prévues dans le programme du concours est attribuée à mon projet, à me conformer aux stipulations dudit programme relatives aux droits que se réserve le maître d'ouvrage sur les projets primés (à supprimer cet alinéa, si le maître d'ouvrage ne se réserve aucun droit sur les projets primés) ».

(5) En cas d'appel d'offres au rabais ou à majoration, cet alinéa doit être remplacé par ce qui suit :

« M'engage à exécuter lesdites prestations conformément au cahier des prescriptions spéciales, moyennant un rabais (ou une majoration) de.....(en pourcentage), sur le bordereau des prix-détail estimatif ».

(6) En cas d'un marché alloti, le concurrent doit produire un acte d'engagement pour chaque lot au titre duquel il soumissionne. Dans ce cas, chaque acte d'engagement est mis dans une enveloppe fermée et portant de façon apparente la mention « Lot n°..... ».

Lorsqu'il s'agit d'un marché-cadre :

- Montant minimum hors TVA : (en lettres et en chiffres)
- Taux de la TVA : (en pourcentage)
- Montant de la TVA : (en lettres et en chiffres)
- Montant minimum TVA comprise : (en lettres et en chiffres)
- Montant total maximum hors TVA : (en lettres et en chiffres)
- Taux de la TVA : (en pourcentage)
- Montant de la TVA : (en lettres et en chiffres)
- Montant maximum TVA comprise : (en lettres et en chiffres)

Lorsque le marché est conclu avec un groupement :

- Part revenant au membre n° 1 : (en lettres et en chiffres)
- Part revenant au membre n° 2 : (en lettres et en chiffres)
- Part revenant au membre n° n : (en lettres et en chiffres)

Se libère..... (l'Etat ou la collectivité territoriale ou l'établissement public ou la personne morale de droit public) (7) des sommes dues par lui en faisant donner crédit au compte.....(postal, bancaire ou à la TGR) (7) ouvert au nom de(titulaire du marché) à.....(localité) sous le relevé d'identification bancaire numéro.....(8)

Fait à....., le.....

Signature et cachet du concurrent

(7) Supprimer la mention inutile.

(8) Le relevé d'identité bancaire (RIB) contient 24 positions.

PIECE N° 3

NOTE SUR LES MOYENS HUMAINS ET TECHNIQUES DU CONCURRENT (*)

1. Nom ou raison sociale :

2. Implantation au Maroc :

- Siège (adresse, téléphone, télex) ; et
- Succursale (adresse, téléphone, télex).

3. Moyens humains :

- Effectifs en personnel :
- Personnel Administratif ;
- Personnel Technique

4 - Moyens matériels :

Le concurrent dressera la liste complète du matériel de l'entreprise en distinguant :

Le matériel de transport de liaison

Le matériel logistique....

5 - Références techniques :

Domaine de spécialisation du prestataire :

Liste de prestations réalisées (similaires ou en rapport avec l'objet de l'appel d'offres) :

Désignation des prestations	Importance des prestations		Année d'exécution	Lieu d'exécution	Date de réception provisoire	Date de réception définitive	Maître d'ouvrage
	N° du marché	Montant du marché					

Fait àle

(Signature et cachet du concurrent)